



Nr. 348 Kabinettsitzung vom 21. August 1922, 17 Uhr

R 43 I/1378 , Bl. 225 f.

Anwesend: Wirth, Schmidt, Radbruch, Groener; StS Hemmer, Teucke, von Feldmann, Müller, Frhr. von Welser, Walther, Hirsch, Zapf, Heinrici; MinDir. Müller, von Brandt, Trendelenburg, Ritter; MinR Reichardt, Wever, Kempner; ORegR Schilling, Landwehr; RegR Offermann; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. *Beschlagnahme von Räumen des Postamts in Droyßig. [...]*
2. *Bildung von Betriebsvertretungen nach dem Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920 im Bereiche der Reichswasserstraßenverwaltung. [...]*
3. *Behandlung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung oder ihrer Mitglieder.*
4. *Stellungnahme zu Anträgen von Banken auf Befreiung von der Verpflichtung des § 70 des Betriebsrätegesetzes. [vertagt]*
5. *Einfuhrbeschränkung.*

1. Beschlagnahme von Räumen des Postamts in Droyßig. [...]

2. Bildung von Betriebsvertretungen nach dem Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920 im Bereiche der Reichswasserstraßenverwaltung. [...]

3. Behandlung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung oder ihrer Mitglieder.

a) Reichsminister Dr. Radbruch trägt vor: zahlreiche Anzeigen wegen Beleidigungen der Reichsregierung seien gegenwärtig eingegangen; er bitte zur Vereinfachung des Geschäftsganges um die Ermächtigung, dieselben im Reichsjustizministerium selbständig erledigen zu dürfen, soweit er die Verfolgung nicht für geboten erachte. Wegen der geschäftlichen Behandlung sei in dieser Hinsicht bereits ein Vorschlag von der Reichskanzlei ihm vorgelegt worden, dem er zustimme. Das Kabinett beschloß dementsprechend folgendes ¹:

¹ Ursprünglich hatte der letzte Satz gelautet: „Er bittet das Kabinett, dieser Vereinbarung zuzustimmen“. Hinter der oben abgedruckten handschriftlichen Verbesserung findet sich in eckigen Klammern der handschriftliche Zusatz: „einrücken aus der

b) Der Reichsminister der Justiz teilte ferner mit, daß noch zahlreiche Beleidigungen gegen den Minister Dr. Rathenau im Reichsjustizministerium zur Bearbeitung vorlägen. Nach den einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches müsse in diesem Falle der Strafantrag von der vorgesetzten Behörde gestellt werden. Er beantrage, da man eine gewisse vorgesetzte Stellung des Kabinetts gegenüber den einzelnen Ministern annehmen dürfe, daß der Reichskanzler im Namen des Kabinetts diese Strafanträge unterzeichne.

Die Staatssekretäre Zapf und v. Welser erklärten, daß sie die Stellungnahme ihrer Minister in dieser Frage vorbehalten müßten.

Der *Reichskanzler* schlug daraufhin vor, die Angelegenheit nochmals auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung zu setzen ².

Das Kabinett stimmte zu.

4. Stellungnahme zu Anträgen von Banken auf Befreiung von der Verpflichtung des § 70 des Betriebsrätegesetzes. [vertagt]

5. Einfuhrbeschränkung.

Staatssekretär Dr. Hirsch trägt die Vorlage vor ³.

Staatssekretär Zapf hat gewisse Bedenken gegen die Einfuhrsperre des Kaffees und Tabaks und glaubt, daß auch ganz allgemein über die unter b) aufgeführten Waren eine Ressortbesprechung stattfinden müsse.

Reichsminister Schmidt tritt diesen Bedenken entgegen und erklärt, daß unmittelbar nach der Sperre eine Zollerhöhung Platz greifen solle.

Der *Reichskanzler* bemerkt, daß es doch darauf ankomme, kurz vor der Zollerhöhung die Einfuhr zu sperren, um eine vor der Zollerhöhung einsetzende vermehrte Einfuhr zu verhindern, die geeignet sei, die Wirkung der Zollerhöhung zu beeinträchtigen.

Ein *Vertreter des Auswärtigen Amts* hat Bedenken insbesondere gegen die Kaffeesperre. Diese wirke ungünstig auf unsere Beziehungen zu Brasilien. Mit Brasilien schwebten zur Zeit Handelsvertragsverhandlungen, die zweifellos durch eine Kaffeesperre ungünstig beeinflusst würden.

Staatssekretär *Heinrici* ist mit dem Grundgedanken der Vorlage einverstanden. Er hält auch eine Kaffeesperre für erträglich, wendet sich jedoch aus ernährungspolitischen Rücksichten gegen die Kakaosperre.

Es wird zunächst abgestimmt über die grundsätzlich vom Reichswirtschaftsministerium vorgeschlagene Politik der Einfuhrbeschränkung. Dieselbe wird vom Kabinett gebilligt.

Sodann wird abgestimmt über den Antrag des Reichsernährungsministeriums, Kakao freizulassen.

Das Kabinett beschließt, daß Kakao „roh“ frei eingeführt werden kann.

Sodann wird über den Antrag des Auswärtigen Amts, den Kaffee freizulassen, abgestimmt.

Der Antrag wird abgelehnt.

Ferner wird beschlossen, daß das Reichswirtschaftsministerium die Publikation in die Hand nehmen solle.

Anlage“. Diese hat folgenden Wortlaut: „Im Interesse der Vereinfachung des Geschäftsbetriebs ist das Kabinett damit einverstanden, daß die zahlreichen Anzeigen wegen Beleidigung der Reichsregierung oder ihrer Mitglieder, die bei dem Reichsminister der Justiz eingehen und deren Verfolgung er nicht für geboten erachtet, von dem Reichsminister der Justiz an die Strafvollstreckungsbehörden mit dem Bescheide abgegeben werden, daß er keinen Anlaß gefunden hätte, die Stellung eines Strafantrages herbeizuführen. Diese Bescheide sollen aber bei der Reichskanzlei durchlaufen, damit der Herr Reichskanzler über die Stimmung gewisser Bevölkerungskreise orientiert bleibt.“ (R 43 I/1378, Bl. 227 und 1227, R 43 I/1227, Bl. 296).

² In der Kabinettsitzung vom 1.9.22 P. 6 stimmt das Kabinett dem Vorschlag des RJM zu (Dok. Nr. 365, P. 6).

³ Siehe dazu Dok. Nr. 341 Anm. 1.

Zitierhinweis

Nr. 348 Kabinettsitzung vom 21. August 1922, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 1038–1039 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D348>